

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8247/2548

พนักงานอัยการจังหวัดระยอง
นายดุสิต วงษ์อิสระ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4 ทวิ, มาตรา 12

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2545 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2546 จำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโดยถือผลแพ้ชนะของการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศที่มต่าง ๆ เป็นผลแพ้ชนะระหว่างจำเลยกับพวกจำนวน 211 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน โดยจำเลยเป็นเจ้าของรับกินรับใช้ เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงเป็น อันยุติตามคำฟ้อง การที่จำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลรวม จำนวน 211 ครั้ง โดยถือเอาการแข่งขันฟุตบอลแต่ละครั้งเป็นผลแพ้ชนะ เป็นการ กระทำความผิดซึ่งอาศัยเจตนาแตกต่างกันได้ตามผลการแข่งขันของ ฟุตบอลแต่ละครั้งที่จำเลยกับพวกเข้าเล่นการพนันทายผลฟุตบอลกัน แม้จะมีลูกคำ แหวงพนันเพียง 40 คนก็ตาม เมื่อจำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ตามฟ้องรวมจำนวน 211 ครั้ง การกระทำของจำเลยตามที่ปรากฏในฟ้องจึงเป็น ความผิดรวม 211 กรรมต่างวาระกัน หากใช่เป็นการกระทำอันเป็นความผิด 40 กรรม ดังที่จำเลยกล่าวอ้าง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ทวิ, 5, 6, 10, 12, 15 ป.อ. มาตรา 83, 91 ให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 (2) เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 20 วัน รวม 211 กระทง จำคุก 4,220 วัน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 78 คงจำคุก 2,110 วัน พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่า จำเลยเป็นเจ้ามือรายใหญ่จึงไม่สมควรรอการลงโทษ ริบของกลาง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าตามโปยพนันการแข่งขันฟุตบอลมีลูกตำแหน่งพนันเพียง 40 คน การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำความผิดเพียง 40 กรรม หาใช่ 211 กรรมตามการพนันทายผลฟุตบอลรวมจำนวน 211 ครั้ง ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ เมื่อระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2545 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2546 จำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโดยถือผลแพ้ชนะของการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศทีมต่าง ๆ เป็นผลแพ้ชนะระหว่าง

จำเลยกับพวกจำนวน 211 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน โดยจำเลยเป็นเจ้าของรับกินรับใช้ เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงเป็นอันยุติตามคำฟ้อง การที่จำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลรวมจำนวน 211 ครั้ง โดยถือเอาการแข่งขันฟุตบอลแต่ละครั้งเป็นผลแพ้ชนะ เป็นการกระทำความผิดซึ่งอาศัยเจตนาแตกต่างกันได้ตามผลการแข่งขันของฟุตบอลแต่ละครั้งที่จำเลยกับพวกเข้าเล่นการพนันทายผลฟุตบอลกัน แม้จะมีลูกค้ำแทงพนันเพียง 40 คนก็ตาม เมื่อจำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลตามฟ้องรวมจำนวน 211 ครั้ง การกระทำของจำเลยตามที่ปรากฏในฟ้องจึงเป็นความผิดรวม 211 กรรมต่างวาระกัน หาใช่เป็นการกระทำอันเป็นความผิด 40 กรรม ดังที่จำเลยกล่าวอ้างในฎีกาไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยกระหนลง 4 วัน ลดโทษ ตาม ป.อ. มาตรา 78 ให้กระหนลงกึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกกระหนลง 2 วัน เรียงกระหนลงโทษ ตาม ป.อ. มาตรา 91 รวมลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 422 วัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2.

(พงษ์เทพ ศิริพงศ์ตีกานนท์-กิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์-วิเชียร มงคล)

ศาลจังหวัดระยอง - นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายจักร อุตตโม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ